CONFERENCIA · 3 HORAS · CREADORES Y DESARROLLADORES

¿De quién es tu videojuego?

Derecho de autor para creadores: cómo proteger lo que haces antes de que alguien más lo registre.

[Nombre del conferencista] · [Fecha] · [Lugar]

$880M

en las primeras 24 horas

GTA V · más de 11 millones de copias

$372M

Iron Man 3 · primer fin de semana

La película más taquillera del verano de 2013

Datos del artículo base (2013-2017). La lógica jurídica no ha cambiado; las cifras, sí.

¿Quién es el dueño legal del último juego que jugaste?

Si no lo sabes, no estás solo.



En tres horas no vas a salir siendo abogado.

Vas a salir sabiendo qué preguntar, qué firmar y qué registrar.

01

Un mapa de activos

Quién es dueño de cada capa de tu juego.

02

Un checklist de registro

Qué registrar, en qué nombre y con qué prueba.

03

Cinco cláusulas que salvan

Lo que no puede faltar en tu próximo contrato.

EL RECORRIDO

0:00	**Apertura**	La pregunta que nadie sabe responder
0:10	**Las capas**	Tu juego no es una obra: es un equipo
0:25	**El caso**	Noche de Pixel: cinco socios, un pleito
0:55	**Las puertas**	Software, multimedia, cine y la cuarta
1:30	**El juicio**	El estudio que se partió
2:10	**El taller**	Mapa, registro y contrato
2:45	**El cierre**	Las cinco reglas de oro

01

Tu juego no es una obra. Es un equipo de obras que juegan juntas.

Y como todo equipo, tiene un problema de quién manda.

LAS CAPAS

Nueve capas. Nueve autores posibles.

Código

Programador o estudio

Arte

Ilustrador, modelador

Música

Compositor, intérpretes

Historia

Guionista, diseñador

Diseño

Game designer

Voces

Actores, doblaje

UX

Diseñador de interfaz

Assets

Terceros, licencias

IA

Herramientas, aporte humano

El mercado te vende el juego entero.

Un precio. Un producto. Un comprador.

El estudio lo entrega todo junto: código, arte, música, historia.

La ley te lo protege por partes.

Un registro por obra. Un titular por contrato.

El registro te pide que declares qué obra estás registrando.

Ahí nace el problema.

EJERCICIO · 3 MINUTOS

3:00

Toma el juego que más jugaste este año.
Escribe cinco capas y, al lado, quién las creó.

¿Quién lo creó? · ¿Qué firmó?

En parejas

No busquen la respuesta correcta. Busquen la respuesta real.

Si cada capa tiene un dueño distinto, ¿quién es el dueño del juego?

Vamos a verlo con un caso. Es ficticio. Los problemas son reales.

Noche de Pixel

Cinco personas hicieron un juego que vendió un millón de copias.

Ninguna firmó el contrato que debía.

Hoy se pelean por todo.

1M

copias vendidas

Un éxito. Un pleito. Un estudio que no sabía quién era dueño de qué.

Ustedes son el abogado que llega después.

LOS PERSONAJES

Cinco socios. Un publisher. Ningún mapa.

Valentina

DISEÑADORA

Concepto, historia y personajes

Andrés

PROGRAMADOR

Motor PixelCore

Camila

COMPOSITORA

Banda sonora original

Julián

ARTISTA 3D

Modelos, texturas, animación

Sofía

CEO

Dinero y publisher

Nightfall

PUBLISHER

Inversión y publicación

QUIÉN APORTÓ QUÉ

Valentina	Historia y personajes	Ninguno. Cofundadora con 40%.
Andrés	Motor PixelCore	Ninguno. Cofundador con 30%.
Camila	Música	Contrato de una página: cede patrimoniales.
Julián	Arte 3D	Ninguno. Factura por asset.
Sofía	Financiación y publicación	Contrato con Nightfall.

El documento que falta es el que decide el pleito.

“Todos los derechos, incluidos los morales, a perpetuidad y en todo el universo.”

¿Válido? ¿Ineficaz? ¿Parcial?

En Colombia, los derechos morales son inalienables. La cláusula, en esa parte, no produce efectos.

10:00

¿Quién es dueño de qué?

- **No hay respuesta correcta.** Hay argumentos.
- **Miren el contrato.** No la buena intención.
- **Marquen el riesgo.** No solo la teoría.

LAS PREGUNTAS

01 ¿Quién es dueño de los personajes?

02 ¿Quién es dueño del motor?

03 ¿Quién es dueño de la música?

04 ¿Puede Valentina hacer la secuela?

05 ¿Puede Andrés licenciar PixelCore?

06 ¿Puede Nightfall usar la música en el spin-off?

“Es del estudio.”

La respuesta común.

“Depende.”

La respuesta legal.

“Depende de lo que firmaron.”

La respuesta práctica.

02

Las tres puertas y la cuarta.

¿En qué cajón metemos el videojuego?

01

Software

El código como obra literaria.

Deja fuera historia, arte y música.

02

Multimedia

La combinación, por partes.

No es categoría autónoma.

03

Cinematográfica

La obra en colaboración.

Analogía; no resuelve el código.

04

Categoría propia

El videojuego como un todo.

Todavía no existe.

01

El código es obra literaria.

El código fuente es el texto; el código objeto es la traducción. Se registra y se licencia.

PROTEGE

La expresión del código: estructura, secuencia, organización.

NO PROTEGE

La historia, los personajes, la música, el arte.

PROBLEMA

¿Quién es el autor? ¿El programador, el estudio o el freelance?

El software es el esqueleto. Un esqueleto no es una persona.

“Un videojuego contiene varias obras. En Colombia se registra por partes.”

Dirección Nacional de Derecho de Autor, guía oficial vigente.

UN JUEGO

→

Música

Registro y titular distinto

Arte

Registro y titular distinto

Código

Registro y titular distinto

El camino de la fragmentación: el juego entero, pero en pedazos.

El cine ya resolvió el problema.

Director

DERECHOS MORALES

Paternidad, integridad, divulgación.

Productor

DERECHOS PATRIMONIALES

Se presume titular, salvo pacto.

Coautores

SU CONTRIBUCIÓN

Pueden usarla por otro medio, salvo pacto.

El artículo base reporta que Japón lo reconoce por jurisprudencia. Es su salida propuesta.

Pero el código sigue sin encajar del todo.

Una categoría propia: videojuego.

01	**La tesis: la lista es enunciativa.**	No taxativa: cabe una obra nueva.
02	**El registro no crea derechos.**	Solo prueba. La protección nace con la obra.
03	**Es una tesis, no una verdad.**	Todavía no existe en la práctica registral.

VOTACIÓN

¿Por cuál puerta registrarías tu próximo juego?

01

Software

02

Multimedia

03

Cinematográfica

04

Categoría propia

MANOS ARRIBA

No hay una puerta única.
Hay una estrategia por activo.

Y se diseña antes de firmar, no después de pelear.

PAUSA

15:00

Volvemos a las [hora].

Mientras tanto: ¿quién es el dueño del juego que estás haciendo ahora?

El estudio que se partió.

Valentina

LA CREADORA

Quiere la secuela.

Camila

LA COMPOSITORA

Quiere crédito y control.

Nightfall

EL PUBLISHER

Dice que todo es suyo.

El caso es ficticio. Las malas decisiones son reales.

3 min

Apertura

Cada lado

5 min

Testigo

Directo y contra

3 min

Cierre

Cada lado

5 min

Jurado

Delibera

El juez corta. El jurado decide.

Nadie gana. Eso es lo importante.

Tres preguntas. Un veredicto.

01 ¿Quién es dueño de los personajes?

02 ¿Quién es dueño del motor?

03 ¿Puede Nightfall usar la música sin permiso?

TALLER · 9 MINUTOS POR ESTACIÓN

Tres estaciones. Un entregable.

A

Mapa de activos

¿Quién es dueño de cada capa?

B

Registro express

¿Qué registrar y en qué nombre?

C

Clínica de contratos

¿Qué sobra y qué falta?

No se trata de llenarlo perfecto. Se trata de descubrir lo que no saben.

LAS CINCO REGLAS DE ORO

01	**Un juego, muchas obras.**	Inventario antes de firmar.
02	**La cesión se escribe.**	Lo que no se escribe, se pelea.
03	**El código también es obra.**	Se registra; el registro prueba.
04	**Los derechos morales no se venden.**	Los créditos se negocian.
05	**La categoría «videojuego» no existe.**	Diseña tu contrato, no esperes al registro.

¿Quién es el dueño de tu juego?

Si no lo sabes, no es tu juego.

Es un pleito esperando fecha.

Gracias.

El handout se lo llevan. La pregunta se la llevan también.

Handout

Una página. Cinco reglas. Diez preguntas.

Contacto

[Correo] · [QR]

Esta semana: inventario, contrato, registro.